

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 371

El día viernes 18 de junio de 2021, siendo las 09:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino, Arq. Carlos Bartmus .

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Director Obras Privadas Arq. Sergio Reyna.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Luis López.

Secretaria: Tec Adm. Emp Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración Acta 370.
- Dictamen N 4 – Ampliación Obras Protegidas
- Memos ingresado por Obras Privadas.
- Avances Ordenanza Plusvalía.
- Avances ampliación zona de servicio.
- Avances definición metodología de Ordenamiento Territorial.
- Nota Ingresada DEM solicitud modificación Ord. 4021

Se demora la reunión por falta de quorum, Laura Colladon comenta que se en otra reunión se habló de comenzar a las 9:30 horas , y no hubo acuerdo por eso se convino en seguir a las 9:00hrs.

Se completa el quorum comienza la reunión a las 9:30 horas.

Se discute sobre el horario de comienzo de la plenaria. Se debate y se acuerda que la plenaria comience a las 9:30 horas

Se pone a consideración el Acta 370. Laura Colladon comenta que había quedado pendiente la aprobación el Acta 369 por parte del Colegio de Arquitectos.

- Se aprueban por la mayoría de los presentes. Colegio de Arquitectos informa que en el transcurso de la plenaria, Informará si aprueba o no las actas

Próximo tema: Dictamen N° 4 Ampliación Obras Protegidas

Laura Colladon solicita que se comparta el Dictamen N° 4 y dice que le quedó la sensación de que solo se había tratado el proyecto una vez, y en realidad el proyecto se viene debatiendo desde hace meses. Debería decir que se cerró el debate sobre la propuesta.

- Se realiza modificación al Dictamen N4 según lo manifestado Laura Colladon quedando redactado de la siguiente manera:

Villa Carlos Paz, 17 de junio de 2021

DICTÁMEN N° 4

REFERENCIA:

**Proyecto de Ordenanza
Creación de Áreas protegidas del Oeste (APO)
Y de los arroyos (APA)
Departamento Ejecutivo Municipal
c/c Concejo de Representantes**

En relación al Proyecto de Referencia, el mismo fue analizado en el ámbito de la Comisión Plenaria Honoraria, con la presencia de:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli

Secretaria: Tec. Adm. Emp. Miriam Birchmeyer

Se cierra en sesión del día 07 de mayo 2021, el Proyecto AP 2 presentado en Acta 354, fecha 11 de setiembre 2020, habiendo sido debatido en sucesivas oportunidades. No se llegó a un acuerdo unánime con la propuesta de las Áreas protegidas del Oeste (APO) y de los arroyos (APA).

En función de la disparidad de opiniones y ante la imposibilidad de lograr un dictamen único, se realizó una votación en la cual se aprueba la propuesta por la mayoría de los presentes a saber:

- CEPIA, **aprueba**.

-ADARSA, **aprueba**

-Dirección de Infraestructura **aprueba**.

-Colegio de Ingenieros **aprueba**, solicita que se quite el Decreto 1131/12, se adjunta nota.

-Colegio de Arquitectos **aprueba**, solicita que se quite decreto 1131/12, se adjunta nota.

-Colegio Técnico Constructores Universitario, **aprueba**, solicita una base de datos demográficos y técnicos.

-Asociación Inmobiliaria **aprueba**, solicita base de datos demográficos y técnicos.

-Direcciones de Obras Privadas, **aprueba**.

-Bloque por la Mayoría: Cjal Mariano Melana **aprueba**.

-Bloque por la Minoría, **no tiene opinión unificada**. Cjal Jorge Lassaga **no aprueba**.

Se adjunta:

- Propuesta de ordenanza.
- Acta 370, fecha 7 de mayo 2021.
- Acta Foro Ampliación Áreas Protegidas, fecha 23 de abril 2021
- Postura Colegio de Arquitectos.
- Postura Colegio de Ingenieros.

Se remite el presente al Departamento Ejecutivo Municipal para dar curso a la continuidad del trámite.-

Saluda atentamente

Se adjunta al mismo: Acta 370, el proyecto de ordenanza, posturas del Colegio Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, presentadas por escrito, y el Acta del foro Ampliación Áreas protegidas, fecha 23 de abril 2021.

Mauro Paladino dice que aprueba el Acta 369 y solicita que se agregue en el Acta 370, en el tema de la Presentación del Estudio Demográfico, que en el momento que consultó y objetó, que en el área central no se habían tenido en cuenta una serie de puntos sumamente importantes, que arrojan un error considerable, solamente se puso sobre las unidades mínimas y en realidad tiene que ver con unidades mínimas, tiene que ver con las superficies mínimas y tiene que ver con lo consolidado. Se habló también sobre los usos complementarios.

- Lo solicitado se agrega en el Acta 370.

Próximo Tema: Memos ingresado por Obras Privadas.

Sergio Reyna dice que el tema que está pendiente era el de la calle Lincoln. En la primer cuadra, en las dos manos, que anteriormente era una ordenanza especial, una zona AE 5 donde se podía construir, pegar en medianera, hacer planta baja, primer piso, segundo piso y no tenía retiro en los espacios verdes, sino que se ensanchaba las veredas a cuatro metros. Con los cambios de ordenanza, en el 2018 pasa a ser la zona R4 y esa cuadra, es la que ha quedado, en donde un porcentaje muy grande de cada lado de la manzana, los vecinos están apoyados en medianeras. Trae el tema, porque le parece importante considerarlo, ya que hay un pedido, de dos vecinos de la misma cuadra, incluso ahora un tercero enfrente donde están solicitando de qué se le permita su construcción, apoyarse en la medianera, manteniendo el límite de altura, el retiro de los 4 metros, como está ahora la zona nueva, que se encuentran con medianeras consolidadas, ya sea en distinta proporción del largo del lote donde uno se encuentra con siete metros de altura o más y tiene que dejar un pasillo de 1,50 metros, si quiere hacer una construcción nueva. En este caso se había socializado también el proyecto del hogar de día, que la única posibilidad que tiene de construcciones es en planta baja, y hay que observar según la ordenanza, que no se puede pegar en medianeras y algo medio ilógico dejar el pasillo sin ningún uso.

Marcelo Celoir dice que estos son los daños colaterales que hay cuando se hacen cambios en las normativas y estas transiciones, tienen que ser tratadas de una manera diferencial. Cree que se tendría que reglamentar en el Código la posibilidad de que cada una de estas transiciones, sea tratada de una manera especial. Hay que dar un curso y ver la forma de alguna transición correcta, sino que se debería poner un punto en la normativa, que permita tratar particularmente cada uno estos casos.

Ramiro Castillo le pregunta a Sergio Reyna si por el momento no se podría hacer, como está contemplada la ordenanza, o si habría que hacer una modificación de la ordenanza.

Sergio Reyna dice que sí, que habría que hacer una modificación de la ordenanza.

Ramiro Castillo continúa diciendo que debería haber un inciso, en todo caso si están de acuerdo, que permita hacer esta salvedad, sin cambiar la zona.

Marcelo Celoir dice que se tendría que dar potestad a Obras Privadas para que los resuelva sin que se tenga que pasar a tratamiento y demoren de manera eterna, como demoran estos temas. También cree que se perdió el tema que se

había propuesto de escalonamiento, que lo había propuesto un desarrollista, es el escalonamiento sobre la Avenida Libertad y por demorarlo se perdió una calle atrás del edificio Quatro y se van perdiendo cosas porque se carece de esta potestad en Obras Privadas como para poder resolverlo de manera rápida, lo mismo pasó en calle Liniers, el escalonamiento que se exige en dos lotes y va a quedar un parche en la trama urbana, en una cuadra prácticamente consolidada con una normativa sin escalonamientos. Está faltando un poco agilidad y cree que sería imprescindible poner un inciso que permita y le dé la potestad a Obras Privadas para resolver.

Nazareth Margonari dice que en la transición de cuando se hizo la poligonal del área central, quedaron afuera 33 lotes en esa condición, los ubicados en la calle Lincoln, y 5 más en la calle José H Porto.

Mauro Paladino dice que hay que resaltar la importancia de manejarse respetando siempre las ordenanzas, coincide que hay que darle la potestad a Obras Privadas, aunque cree que la tiene, pero se debería reforzar desde el organismo, para que en este tipo de situaciones tenga una herramienta para poder responder fehacientemente, poder tomar determinaciones de este tipo, en los cuales le parece que a nivel urbano son menores y a lo que le compete al CPUA y al sector político, le lleva tiempo, para llegar a una ordenanza que no es de mayor importancia como un pasillo de 1,50 mts., para el fondo. Se debería reforzar la facultad desde la Institución, para evitar que suceda y evitar esos pasillos que refuerzan, el concepto de cary urbana. Se viene trabajando desde el escalonamiento, como sucedió en la calle Liniers, sobre todo en el concepto de las medianeras. También surge, la construcción fuera de Ordenanza o fuera de los márgenes legales en los cuales, el vecino por ahí avanzó con una pieza o algo y llegó a la medianera, por ver que el vecino enfrente lo hizo. Luego aprobará los planos porque no es su prioridad. Es una situación que sucede, para eso se hacen las moratorias y demás que generan este tipo de conflicto.

Liliana Bina dice que no coincide en absoluto con que sea potestad de Obras Privadas manejar este tema. No es una interpretación, es un factor de ocupación del suelo, no puede quedar al arbitrio de Obras Privadas. No es un problema de transición, es un problema justamente de manejo arbitrario del Código. Hubo un código que quizás durante más de 30 años no se tocó ,cuando lo empezaron a modificar, hay protestas de que se modifica mucho el Código y ahora por otro lado, se pide que el Director de Obras Privadas sea quien interprete, si se apoya o no una medianera. Cree que al Código hay que respetarlo. Si el Código tiene un problema como éste, están los Organismos para evaluarlo. Está de acuerdo si se quiere eliminar esta restricción en esos lotes y se termina con la solución de un problema. Aclara que no es por la transición de la Ordenanza es por la arbitrariedad que traía la anterior, creando una zona B de excepción, que por más que se trató de unificar en todo el área central, quedaron estos pequeños saldos fuera de los polígonos y de arbitrariedad absoluta, donde sin saber por qué una cuadra podía apoyar la medianera y otra no. Le parece bien en que se subsane el problema de estos lotes. Enfatiza que los mecanismos para que las normas se sancionen, es a través del CR y la Dirección de Obras Privadas es el órgano de aplicación. Hay veces que se falla en el control y por eso se encuentran hechos consumados, fuera de ordenanza pero es no es un tema de interpretación. El escalonamiento lamentablemente no salió , sería bueno insistir en el CR para que salga, pero no puede ser discrecional de un Director de Obras privadas permitir que un edificio pueda hacer pisos de más, contra una medianera existente, porque si no esa arbitrariedad y esa discrecionalidad se extendería a cualquier tipo de aplicación del código.

Eduardo Vega dice que se sabía que, cuando se empezara a modificar las normativas de esas zonas, se iban a producir estas situaciones. Se pregunta si está construido el lote y se demuele la casa, se va a pretender también que se modifique la ordenanza. Es un tema bastante escabroso. Se planteó también, que dentro del Código se dejara la puerta abierta, para que no solamente con la potestad que tenga por Obras Privadas sino con Planeamiento y el CPUA como último eslabón o sea una comisión, para tratar estas situaciones. Hubiese sido interesante dejarlo plasmado en la ordenanza 4021. En una oportunidad él había planteado de que cuando sucedan estos casos, no se puede determinar inmediatamente, se debe analizar el entorno, ahora tienen material visual pero habría que hacer in situ un relevamiento y ver cómo es la situación en el caso de este lote que están pidiendo acogerse a la vieja normativa. Nazareth Margonari está diciendo que hay 33 lotes, se tendrá mucho trabajo en este sentido, va a haber muchos pedidos de adaptarse a la ordenanza vieja.

Se debate

Ramiro Castillo pregunta si los dos lotes que están tratando están dentro de los 33 lotes que menciona Nazareth Margonari, si son colindantes al área central.

Nazareth Margonari dice que la zona antes era AE5, y ahora es R4. AE5 le permitía apoyarse en medianera. Este sector de AE5 quedó fuera, el resto de las AE5 quedaron absorbidas AC1, entonces son 33 lotes los que por el cambio de normativa pasaron a ser R4.

Se sigue debatiendo

Ramiro Castillo propone pasarlo a la unidad técnica, para que eleven algún análisis de mayor profundidad y si cada integrante quiere profundizar el tema, dar un tiempo para tratarlo. Si se va a hacer una modificación de ordenanza, es algo para debatir. Considera que el privado, cuando se demora, es cuando quiere hacer algo que no está contemplado en la ordenanza. Si se ajusta a la ordenanza puedes sacar un plano aprobado en un mes. Es una decisión también del privado querer proponer un cambio de ordenanza y después se tienen que dar los tiempos para estudiarlo a ese cambio de ordenanza.

Laura Colladon dice que en principio no lo han hablado con la gente de ADARSA por que no sabían de qué se trataba. Estuvieron años trabajando para las nuevas zonas R y las C, hubo consenso y cree que se hizo un Código mejor del que estaba, hay que cumplirlo. Con respecto a lo que dice Liliana Bina de que sea AC1 después del corredor Irigoyen, a ella le gustaría antes de dar más edificabilidad a zonas ya consolidadas, le gustaría antes saber cómo va a quedar las nuevas zonas o qué loteos se van a permitir. Lo tiene que ver con ADARSA.

Marcelo Celoir dice que llevar la zona a AC1, no cambiaría la densificación, no permitiría mayor cantidad de metros. Cree que la diferencia es permitir apoyarse sobre medianera, evitando los pasillos. Solucionaría un poco, un problema urbano como efecto colateral, por estos cambios o discrecionalidad como dice Liliana Bina por parte del Director de turno. Considera que es una buena solución convertirla en AC1.

Jorge Lassaga dice que no está de acuerdo que sea algo discrecional o de análisis del Director de Obras Públicas, merece un tratamiento dentro de la ordenanza. Entiende lo que plantea Marcelo Celoir, los pasillos no quedan bien pero no está de acuerdo dar una solución puntual, al reclamo de los vecinos, le parece que tiene que ir a la UT, analizar y darle una solución para ver cuál es la realidad de esos 33 lotes, verlos in situ que a lo mejor se puede apoyar sobre la pared. Está de acuerdo que pase a la UT.

Mario Macagno aprueba que pase a la Ut pero que desde la Ut se eleve ya un proyecto a la plenaria.

- Acuerdan por unanimidad de los presente que el tema pase a la UT.

Próximo tema: Avances Ordenanza Plusvalía.

Alberto Verdinelli dice envió tres documentos que posicionan el tema. Como cosas sobresalientes, se debería tener en cuenta en que la plusvalía inmobiliaria también lleva implícita, una cuestión que está vinculada a la minusvalía inmobiliaria, es para establecer un determinado equilibrio cuando se reglamente. También la ordenanza debería incluir la función social de la propiedad inmueble, que está consagrado en la Constitución más allá que ahora se ha puesto en debate. El Ministerio a nivel Nacional, ha avanzado en todo lo que es la construcción de suelo urbano. Otro elemento clave que debería tener la ordenanza, es el articulado, que ya sería reafirmar la gestión participativa en todo lo que tiene que ver con la plusvalía inmobiliaria. Cuáles serían las formas de la plusvalía inmobiliaria. Considera que son temas que se deberían debatir. Continúa explicando los documentos por él presentado que se comparten en pantalla. El documento 3, que él presentó, es la guía, la plataforma en donde hay que armar el articulado pero hay una serie de cuestiones que se debería debatir. El paso siguiente sería poder establecer un trabajo conjunto, con el área de hacienda de la Municipalidad, para ver cómo se inserta en la Ordenanza General Impositiva.

Inés Prados por chats: “en el punto 8 veo que sería interesante incorporar a un Perito Tasador, está capacitado para calcular Plusvalía sobre el punto 12 no es lo mismo, Son matriculas distintas”.

Alberto Verdinelli dice que lo razonable sería para determinar precios haría falta una actuación profesional , esa de acuerdo con lo que dice Inés Prados.

Liliana Bina dice que se le pasó el tema al Cdor Sartori, que es el asesor del área de Economía del municipio, se está trabajando para darle un formato técnico, a la ordenanza y afinar algunas propuestas. En cuanto a la tasación que se está hablando ella se contactó con el IDECOR, ellos tienen un mapa de valor del suelo, porque se necesita tener cuál es el valor del suelo previo a que se ingresara el ejido, cual el valor del suelo con ingreso al radio y cuál será el valor con la norma. Ellos tienen un seguimiento del valor del suelo, desde hace cuatro años atrás en un mapa de valor de todas las parcelas rurales. Con el tema de plusvalía se sigue trabajando en esas dos líneas, por un lado afinar como van a hacer las determinaciones del valor, lo que más preocupa de las anexiones y también está muy en boga, el tema de las expropiaciones, que tiene mucho que ver con lo que se está hablando en el CPUA. Hay que a dar un debate sobre la anexión de los loteos, está un poco subordinada a que se defina la plusvalía que es un tema complejo que va a requerir profundizar con algunos debates. El Cdor Sartori se comprometió a hacer una devolución , le pasó los tres documentos de Alberto Verdinelli. Solicita que desde las Organizaciones también presenten su opinión.

Ramiro Castillo dice con respecto a lo que dice Inés Prados, cuando se refiere a Perito Tasador , que es interesante incorporarlo para que vaya dando una idea de la variación del cambio del uso del suelo rural , un uso en suelo urbano, para que ya se tenga el valor y después sería una cuestión de aplicarlo. También se menciona los inmuebles ociosos , le parece que sería interesante que se defina a partir de cuándo se considera que un inmueble va a ser ocioso. En lo personal sin tener ningún conocimiento, él diría se consolidó el 90% de la manzana queda un 10% de lotes baldíos , a partir de allí esos lotes son ociosos . Habría que poner algún valor que quizás tenga que ver con el desarrollo de una manzana como

unidad, como para poder avanzar y ser más claro en que entendemos que es un lote ocioso.

Alberto Verdinelli dice que está el inmueble cuando es un terreno baldío; el inmueble ocioso que es, cuando es un inmueble edificado que entra en proceso de obsolescencia, en este caso es más fácil porque a través de una inspección se verifica si es un riesgo para la higiene, peligro de derrumbe etc., y rápidamente se puede establecer que ese es un inmueble ocioso al cual hay que darle una solución. El tema del terreno que queda en manzanas consolidadas, es más complicado y tiene otro canal de trabajo, pero se lo puede profundizar. Hay antecedentes. Lo interesante es poder trabajar primero con el Cdor. Sartori de ver como se inserta en la Ordenanza General Impositiva.

Marcelo Celoir dice que una plusvalía, en la incorporación de una área rural a una área urbana es totalmente válida. Hay que ver los parámetros que se están usando como para arribar a los valores de plusvalía. No hay que olvidarse, a la hora de transpolar, tener en cuenta que estamos en Argentina que tiene un estado que te cobra antes de que vos ganes, eso hace a muchas funciones privadas imposibles de abordar y hace a muchos sectores imposible sobrevivir también. Entonces hay que tener cuidado a la hora de transpolar porque no se tiene la misma realidad. En EEUU, si se va a construir en un terreno cobran entre una y otra cosa 20 mil dólares, no se podría tomar como ejemplo, porque en EEUU al otro día ya lo vendí, aquí en Argentina a lo mejor hay que construir, hay que pasar por dos crisis económicas y en el medio a lo mejor te fundís dos o tres veces hasta que lo termine y a la hora de venderlo viene otra crisis económica, que lleva cuatro años para vender una propiedad. Entonces hay que tener cuidado la hora de transpolar con los ejemplos. Hay que evaluar la realidad del país, de la provincia, del municipio. Solicita tener cuidado con se transpole y cuando se expropie los terrenos ociosos.

Mauro Paladino, dice que le preocupa mucho el deterioro urbano en que se está sometiendo a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en una puja de poderes y en un avance, en una lucha en contra del desarrollo, del desarrollista, del emprendimiento, del emprendedor y el propietario. Le preocupa mucho que el CPUA como Institución, se desprestige como tal, en la materia y ante las demás instituciones, profesionales, colegas y demás que trabajen en la disciplina. Cree que está perfecto el trabajo de la plusvalía pero quizás poder pensar en una mejor ciudad, hablaría de pensar en plusvalías internas. Insiste en la necesidad de la densificación urbana y en el completamiento del área central para evitar la expansión de la mancha urbana hacia las tierras fértiles nativas y boscosas, pero esa densificación debe ser cualificada, la cualificación de la densificación del área central tiene que ser el eje de discusión. Hay que plantear plusvalías internas, exigir que el desarrollo se realice en marco de calidades ambientales, calidades constructivas, calidades de eficiencia energética, calidad de eficiencia de aporte de agua a las calzadas para evitar inundaciones, a la no permeabilización de la de la tierra, y demás y también es importantísimo que la Municipalidad se haga de fondos para destinar a viviendas sociales, viviendas municipales, al trabajo de en áreas ambientales, a parques, a la nueva red de infraestructuras del ejido nuevo, para lo cual sin duda estaría bárbaro plantearse. Hoy ciudades turísticas modelos en el mundo entre ellas Río de Janeiro, Bariloche, tiene tasas ambientales para el uso de estas plusvalías, de los turistas, la ecotasa de Bariloche es sumamente exitosa. Quizás sea un mecanismo ideal para aplicarle al uso de los turistas de una tasa impositiva al uso de un departamento.

Liliana Bina dice no acuerda con lo que dice Mauro Paladino, cree que lo que se está haciendo un excelente papel abordando estos temas, cree que la plusvalía es

un concepto de reconocimiento de la construcción colectiva de la ciudad, que por ende tiene que ir en beneficio a la ciudad, no es una pugna de un gobierno por sacarle plata al particular, es muy reduccionista. En lo personal cree que lo importante es que se avance en instalar el concepto de plusvalía, en la Ordenanza Impositiva, que es la que crea el hecho imponible, en este momento en Carlos Paz no está creado como hecho imponible, la plusvalía emergente de nuevas normas, de incorporaciones de suelos rurales o de obra pública que impacta directamente sobre algunos inmuebles y otros no. Por ejemplo cuando se habla de que estamos deteriorando la ciudad, no escuchó que nadie se quejara, cuando todas las peatonales, incluidas la Sarmiento, la Gral. Paz, la 9 de Julio, se hizo pagando el 50%, todos los propietarios de Carlos Paz. Todo el mejoramiento que se hizo en el centro desde el Cu Cu hasta la Av. Libertad a lo largo de distintos gobiernos, la mitad de esas obras las pagó toda la población de Carlos Paz, porque se declaró de interés turístico y eso implica que el que vive el Sol y Río no tiene gas, ni cordón-cuneta, o tiene otros problemas de infraestructura tuvo que poner, con sus impuestos para que se valorizará un bien en el centro, porqué entendió que esa propiedad, esa trama en el centro tenía un interés para toda la ciudadanía, que había beneficios indirectos que esa persona que vive en Sol y Río. No tiene que ver con la voracidad, es un principio básico de equidad. No cree que se esté haciendo nada que avergüence al CPUA. Cree que hay que crear la base imponible en el sentido de decir aquí hay una plusvalía, ahora en la tarifaria decir cuáles son los hechos imponibles. En lo personal le preocupa la incorporación del uso rural al urbano porque es inminente.

Ramiro Castillo coincide con lo que está diciendo Liliana Bina, le parece que no estuvo bien decir lo que dijo Mauro Paladino que sé que desprestigia al CPUA, al hablar de estos temas, coincide con Liliana Bina que es un tema que vale la pena estar debatiéndolo y más que todo se está debatiendo por las zonas que se están anexando a zonas servidas, eran zonas rurales que hoy en día Carlos Paz va estar tomando como zona servida. La necesidad de estar trabajando es viendo esa situación puntual en este momento. No entiende cuál es la objeción que tiene Mauro Paladino a la plusvalía, porque si hay una zona en donde se permite hacer una casa de 100 metros y de golpe cambia la zonificación y permiten hacer tres pisos evidentemente, se generó un extra, aumentó el valor de tu inmueble y por qué no va a tener que aportar algo a la sociedad, hubo alguna reglamentación del Estado que dio un beneficio, entonces parte de ese beneficio que se obtuvo como individuo, como una persona, que está en una comunidad, parte de ese beneficio se retribuye a toda la sociedad. El al igual que Liliana Bina se sintió ofendido. Le enorgullece que Carlos Paz tenga un Consejo de Planificación y las cosas no la está decidiendo un gobierno de turno. Existe el CPUA para debatir, hay distintos integrantes, distintas instituciones, al igual que está el DEM y el CR sentado en la mesa. Si no fuese así, serían decisiones que pasarían por el DEM y el CR y lo único que se podría hacer es participar de alguna audiencia pública. Entonces en lo personal le enorgullece formar parte del CPUA, más allá de la burocracia y el tiempo que lleva a hacer las cosas, se esté trabajando y todos las Instituciones están ad honorem. Aplaude a todos.

Mauro Paladino dice que para él también es un honor grandísimo participar del CPUA, a la cual voluntariamente se ofreció. No cree que hoy esté desprestigiado ni mucho menos sino que todo lo contrario, también agradece muchísimo la participación de absolutamente todos, las opiniones de todos, el aporte que viene haciendo el CPUA que es importantísimo, es buenísimo para la ciudad. Tampoco se manifestó completamente en contra de la plusvalía, sobre todo en el área del ejido nuevo, ante lo cual considera que las plusvalías previas deberían ser el trazado de infraestructuras, por parte del privado y si no las tienen trazadas el

completamiento de las mismas, para poder ser anexada al área de servicio. Lo han manifestado como Colegio de Arquitectos, en reiteradas ocasiones para el mejoramiento ambiental. Lo que le preocupa es entender qué, como antesala a una disminución de la densidad en el área central y se refiere a otro tema de que hoy no se llegará a tratar por el horario del orden del día, que es seguir avanzando sobre la bajar la densificación del área central ante la cual hubo un estudio demográfico completamente errático y una acta que dejó en evidencia que no se quiere demostrar que tenemos manipulación de las estadísticas, que no podemos presentar como antesala una estadística con un error del 50% en el área central, como dice Liliana Bina, Carlos Paz es completamente demandado y el crecimiento por más que no se haya considerado, la capacidad turística, que es gravísimo o los controles que ya se hicieron sobre el área central. Esa demanda, de este producto que es Carlos Paz tiene que ser conducido, no contrarrestado y si no lo conducimos va a llevarnos al ejido nuevo, va a llevarnos al monte, la ciudad va a seguir expandiéndose o se va a ir expandiendo desde afuera hacia adentro de las viviendas colindantes. Las plusvalías le parece bárbaro, y le parece perfecto, inclusive hasta aplicarla en alguna tasa turística, al turista que también se ve beneficiado o a todos los sectores turísticos que con el puente se ven tan beneficiados, como el dueño del terreno, dejar de demonizar a los propietarios de las tierras, no son el demonio. En el CPUA hay que entender que hay que conducir y acompañar el desarrollo, es la única forma de lograr desarrollos conscientes, desarrollos adecuados. Pide disculpas si alguien se ofendió o si quizás se expresó mal o se malinterpretó.

Alberto Verdinelli dice que le parece que están recuperando un tiempo perdido y se están adelantando a los acontecimientos y eso es positivo. Estar tratando este tema en el CPUA es recuperar tiempo perdido. En lo personal él no se siente ofendido, porque cree que si una riqueza tiene el CPUA, es justamente que se pueda debatir, que se pueda expresar con total soltura. Al estar tratando este tema que es un tema denso pero es un tema de fondo. Cree que están dando un paso clave, que va a llevar un tiempo ordenarlo, pero celebra que lo estén haciendo realmente. Coincide con Marcelo Celoir en cuanto a transpolar. El escucha cuando se habla de cuatro generaciones y realmente es muy lindo es muy grato escucharlos, un poco de estas historias de sus familias ,eso es el acervo cultural. Hay que hacer que la plusvalía que se incorpore a su ordenamiento impositivo Villa Carlos Paz ,sea sobre la base del acervo cultural que tiene.

Marcelo Celoir dice que la reglamentaciones siempre son restrictivas o sea nunca es que se va a permitir algo, porque en la normalidad se podría hacer lo que quisiera, si no hubiera una norma, un gobierno, un ente regulador se podría hacer lo que quisiera. Partiendo de esa base, todas las normativas son restrictivas. Entonces cuando se permite algo y se cobra por permitir, también hay que tener en cuenta el concepto de minusvalía, cuando uno tenía una posibilidad de hacer algo y a partir de determinado momento, por una regla nueva pasa a no tenerla y lo mencionó Alberto Verdinelli, hay que tenerlo en cuenta, por el tema de las áreas protegidas más que todo, y por el caso por ejemplo que nombraba Laura Colladon que ella está en una R 4 y a partir de que se cambió la ordenanza de zona B a R 4 , perdió la posibilidad de hacer una cierta cantidad de unidades. Otro tema a conceptualizar es el valor de la tierra, el valor impositivo de las bases imponibles, que son todas mentiras. Eso hace peligrar en el caso a una de una expropiación o de una expropiación inversa hace peligrar los derechos de los de los individuos, porque si se tasa un campo en 250 mil pesos, eso le da posibilidad al Estado de decir no querés esto, te lo compro, te lo expropio a 250 mil pesos. Esta es una artimaña que tienen por costumbre los Estados en este en este país,

que va desde la Nación hasta el más chico de los Estados Municipales, ponen impuestos porcentualmente altísimos porque tenemos un valor fijado bajísimo, entonces en esta nebulosa, en esta cultura del caos, suceden este tipo de cosas donde siempre alguien sale perjudicado y ese alguien siempre es el particular. Entonces otra de las cosas a tener en cuenta, es fijar este concepto como estado municipal, la posibilidad de darle el verdadero valor a la tierra y bajar las alícuotas impositivas, como para que no vivamos en el estado de caos y de mentira donde siempre va a salir perjudicado a alguien.

Mariano Melana dice que le quiere contestar a Mauro Paladino dice que al él no lo ofendió, valora todas las posiciones que sé dicen dentro del CPUA, realmente cree que es valorable tener estas diferentes opiniones. Cree que las diferencias de opiniones va a enriquecer y saldrá una mejor ciudad, una mejor planificación hacia las próximas generaciones.

Liliana Bina dice que una vez que se fije un porcentaje en función de estimaciones de cambio de valor para cada caso, luego de aplicación de la plusvalía, que es muy similar a las expropiaciones, si uno establece que, como tiene Trenque Lauquen que es un 12% de terreno para infraestructura por decir algo, bueno el propietario que le toca puede pedir que se demuestre esa diferencia de valor en su momento. Se toma un porcentaje antes y después de que se urbanizara y habrá una discusión en cada caso, que se va a tener que dar, porque no se fija un valor del suelo, es imposible porque es dinámico. Lo que hay que estimar es función del estudio de los cambios de valor, que han tenido propiedades en función de inversiones de infraestructura o de cambio de norma, establecer un porcentaje estimativo para luego los valores de cómo eran antes y el valor luego de la mejora, es un debate en cada caso, y en el tiempo que se genere. Cada propietario, va a tener todas las instancias como pasa las expropiaciones, con los juicios de expropiación inversa. No se tasa con el valor fiscal, porque lo tasa el Consejo de Tasación, que pide a las Inmobiliarias el valor de mercado, cuando no acuerda se hace un juicio de expropiación inversa y se demuestra que el valor es bajo, y lo cobra a precio real lo cobra. El daño en el caso de expropiaciones, que tiene propietario es el tiempo que esto insume, porque lamentablemente el Estado es lento, pero al momento de cobrar siempre el propietario lo puede ser actualizar. En cuanto a que todas las normas son restricciones no está de acuerdo, hay que tener en cuenta que primero está en vivir en sociedad. Cuando se debate, no es que se ofende porque Mauro Paladino piense distinto. Hay cosas que no es opinar distinto, cuando se dice corran la zona roja, no es pensar distinto, no se puede correr la zona roja. La zona roja es la zona en donde está bosque. Cuando alguien dice el CR tiene que hacer lo que nosotros decimos y está desconociendo como es el orden constitucional. No es una opinión, el CR es el que decide, toma o no lo que el CPUA propone. Las normas no son restricciones, fundamentalmente el Estado está creado para garantizar la seguridad, la convivencia.

Marcelo Celoir dice que es un tema de gramatical, el asunto. Él no se opone a la Ley, no se opone a la norma. Lo que defiende e iguala a todos es la Ley, otra cosa es la norma se reglamenta, donde dice que se puede hacer y qué no se puede hacer. Normalmente eso lo decide un grupo de personas, por qué no es una anarquía, a este grupo de personas lo elegimos, porque estamos un sistema democrático. Lo que quiere decir es que las normas son básicamente restricciones dicen que no puedes hacer, cuando antes todo se podría hacer. Lo que le parece mal es que se cobre por permitir hacer, lo que prohibís antes. Le parece mal que a un terreno a adosar, se le se cobre por adosar un sector nuevo a la ciudad, Lo que está en discusión son las plusvalías que se quieren llevar a cabo después dentro de la ciudad ya consolidada, ya sea porque se le puso a un área, el sello de área protegida o de área de interés ambiental y después para permitirme hacer

algo se vuelve a cobrar, a eso se refiere, cuando dice que la norma es una restricción.

Ramiro Castillo pregunta si alguno más quiere opinar, sobre el tema plusvalía o prefieren esperar los avances en base a lo que se dijo en la plenaria. Si alguien tiene alguna propuesta específica, la puede hacer llegar a la UT.

Próximo tema: avances de ampliación de las zonas de servicio

Liliana Bina: dice que con todo el relevamiento de documentación existente, se habla de tres o cuatro loteos. Está muy sujeto a que defina el tema de plusvalía y también a la definición de la norma de uso del suelo que se podrá aplicar, propone un debate en ese sentido o intercambiar opiniones porque en lo personal cree que los loteos que están presentados aunque no estén aprobados en la provincia, como es el caso de Venturia y Terrazas de Playas de Oro, se debería respetar la normativa de la Ley Provincial, incorporarlo, como una nueva R porque no tienen ninguna zona residencial, que permita a los de 700 metros, una vivienda por lote, que es una norma de mayor preservación. Se estuvo viendo todo el registro que Nazareth Margonari comparte en pantalla, frenado por la definición de plusvalías. Por eso es importante cerrar lo de las plusvalías. Se está debatiendo en la Ut. Propone una reunión en el CPUA para ver cuál es el modelo que se quiere de extensión de la ciudad.

Ramiro Castillo acuerda con la propuesta que hace Liliana Bina, lo harán en la próxima plenaria, también contemplaran para la próxima plenaria las charlas que propuso Soledad Lescano, que son como consideraciones a tener en cuenta en las partes nueva del ejido. Otra tarea que quedo pendiente, es convertir en ordenanza la reglamentación de San Miguel y proponer como se incorpora a la Ord 4021, que se debería trabajar en la Ut.

Marcelo Celoira dice que la reglamentación es más restrictiva y está bueno conservar para la zona, podría utilizarse para La Loma.

Mauro Paladino dice que ya que Marcelo Celoira menciona La Loma, dice que sería interesante preguntarle a la Loma, si tiene adhesión de zona de servicio y comunicarle que tiene que solucionar un montón de situaciones legales, bastante irregulares, para que ya tenga un conocimiento de por lo menos cual es la intención, que puede ser la reglamentación de San Miguel o R3.

Ramiro Castillo dice que no hay que olvidarse que la anexión significa que se le aprueba el loteo. Es el primer paso para que estén contemplados dentro de la Ord 4021 con una zonificación específica y que después se encarguen de hacer la tramitación necesaria para aprobar como loteo y como para habilitar las cuentas de cada parcela, es un proceso que no termina con la anexión.

Nazareth Margonari dice que había un proyecto de Mercedes Baggio que se iba a trabajar en la UT, se inició y Mercedes Baggio llevaría el proyecto a la Ut para trabajarlo.

Ramiro Castillo dice que en la próxima reunión se consultará en plenaria, para ver si hay avances.

Quedando temas pendiente se cierra la sesión a las 12:30 hrs.